Libertad y Orden
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA –

AUTO N° **01449**

(07 de marzo de 2023)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009, Ley 1437 de 2011, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en la Resolución Nº 254 del 2 de febrero de 2021[1], modificada por la Resolución Nº 404 del 17 de febrero de 2022 y el artículo primero de la Resolución N° 155 del 4 de enero de 2022[2], y

CONSIDERANDO QUE

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".*

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica"*.

La Ley 1333 de 2009 *"por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"*, determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: *" toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la*

[1] *"Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones"*

[2] "*Por la cual se designa Coordinador del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA"*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del proyecto denominado *"Campo de Explotación de Hidrocarburos Acordionero"*, localizado en el municipio de San Martín, departamento del Cesar.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución del proyecto en mención.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución N° 00254 del 02 de febrero de 2021, modificada por la Resolución N° 404 del 17 de febrero de 2022, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: "*3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, (…), 4. (…) suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental*".

II. Antecedentes

2.1. A través de la Resolución N° 916 del 30 de julio de 2015, se otorgó por la ANLA licencia ambiental a la UNION TEMPORAL MIDAS, con NIT 900.084.404- 7, para el proyecto denominado *"Campo de Explotación de Hidrocarburos Acordionero"* localizado en el municipio de San Martín, departamento del Cesar.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La decisión tuvo sustento en los Conceptos Técnicos N° 2417 del 26 de mayo de 2015, 2467 del 26 de mayo de 2015 y 2758 del 4 de junio de 2015.

2.2. Posteriormente, a través de la Resolución N° 215 del 03 de marzo de 2016, la ANLA aclaró las obligaciones establecidas en los literales c. y e. del numeral 5 del artículo segundo de la Resolución N° 916 del 30 de julio de 2015. Se acogió en este acto administrativo el Memorando Técnico N° 2015066318-3 del 11 de diciembre de 2015.

2.3. Sobre la Resolución N° 215 del 03 de marzo de 2016 se interpuso recurso de reposición por la UNION TEMPORAL MIDAS, el cual, fue resuelto por la ANLA a través de la Resolución N° 1114 del 29 de septiembre de 2016, en el sentido de reponer las aclaraciones contenidas en aquella, modificando así los literales a y b, numeral 1 del artículo segundo y el literal d del numeral 5 del artículo segundo de la Resolución N° 916 del 30 de julio de 2015. En esta oportunidad se acogió el Concepto Técnico N° 2482 del 31 de mayo de 2016.

2.4. Más adelante, acogiéndose el Concepto Técnico N° 5514 del 25 de octubre de 2016, a través de la Resolución N° 01339 del 08 de noviembre de 2016, se modificaron los artículos cuarto, trigésimo segundo, trigésimo cuarto de la Resolución N° 916 del 30 de julio de 2015 y se realizaron requerimientos a la sociedad UNION TEMPORAL MIDAS. Este acto administrativo se confirmó por medio de la Resolución N° 1549 del 30 de noviembre de 2017, que acogió el Concepto Técnico N° 4962 del 10 de octubre de 2017.

2.5. Ahora bien, a través de la Resolución N° 1627 del 14 de diciembre de 2017, la ANLA autorizó la cesión total de los derechos de la Licencia Ambiental Global otorgada mediante Resolución N° 916 de 30 de julio de 2015, sus aclaraciones y modificaciones, para el proyecto *"Campo de Explotación de Hidrocarburos Acordionero"*, de la UNION TEMPORAL MIDAS a favor de la sociedad GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD.

2.6. La Resolución N° 916 del 30 de julio de 2015, nuevamente se modificó a través de la Resolución N° 2001 del 8 de noviembre de 2018, respecto a la obligación de la inversión forzosa no menor al 1% y tomó otras determinaciones. Lo anterior, con base en las observaciones contenidas en el Concepto Técnico N° 3690 del 10 de julio de 2018.

2.7. Mediante la Resolución N° 02312 del 12 de diciembre de 2018 se aprobó el Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad presentado por la sociedad GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD, de acuerdo con las valoraciones plasmadas en el Concepto Técnico N° 3690 del 10 de julio de 2018.

2.8. También, por medio de la Resolución N° 00181 del 15 de febrero de 2019, acogiéndose por la ANLA el Concepto Técnico N° 284 del 13 de febrero de 2019, modificó el artículo décimo cuarto de la Resolución N° 916 del 30 de julio de 2015 en el sentido de autorizar por un tiempo máximo de 6 meses contados a partir de su ejecutoria, para continuar con la prueba piloto de inyección de aguas para recobro secundario en el proyecto.

2.9. Nuevamente, a través de la Resolución N° 1014 del 10 de junio de 2019, la ANLA modificó la Licencia Ambiental Global otorgada mediante Resolución N° 916 del 30 de julio de 2015, sus aclaraciones y modificaciones, en relación con

sus obligaciones, condiciones y especificaciones, respecto al ancho de las vías, el uso de algunas plataformas, baterías de producción, líneas de flujo, entre otras. En esa ocasión se acogió el Concepto Técnico N° 2702 del 6 de junio de 2019.

2.10. De otra parte, a través del Auto N° 01926 del 11 de marzo de 2020 se aceptó el cambio de razón social de la sociedad GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD por el de GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC SUCURSAL, con NIT 860.516.431-7, respecto a los diferentes actos administrativos surtidos dentro del expediente LAV0105-00-2014, correspondientes al proyecto *"Campo de Explotación de Hidrocarburos Acordionero"*

2.11. Mediante la Resolución N° 862 del 12 de mayo de 2020 se aclaró respecto a la Resolución N° 1014 del 10 de junio de 2019, la tabla contenida en el literal c del numeral 2 del artículo segundo, el literal b de las Obligaciones del numeral 5 del artículo quinto y la tabla de Zonificación de Manejo Ambiental del artículo vigésimo tercero, en cuanto a las Zonas de Acuífero de Alta Permeabilidad, acogiéndose en esta oportunidad el Concepto Técnico N° 6698 de 21 de noviembre de 2019.

2.12. Igualmente, a través de la Resolución N° 00801 del 05 de mayo de 2021, la ANLA modificó el artículo trigésimo quinto de la Resolución 916 del 30 de julio del 2015, aceptó líneas de inversión, compras de predios, entre otras determinaciones. Para esta decisión se tomó como base el contenido del Concepto Técnico N° 2024 del 21 de abril de 2021.

2.13. De otra parte, la ANLA, mediante la Resolución N° 02270 del 14 de diciembre de 2021 no aceptó la actualización del plan de compensación por pérdida de biodiversidad, presentado por la sociedad GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC SUCURSAL, realizando requerimientos para su ajuste. Tales disposiciones se ajustaron a lo contenido en el Concepto N° 5463 del 8 de septiembre de 2021.

2.14. Nuevamente, a través de la Resolución N° 00831 del 27 de abril de 2022, se modificó la Resolución N° 916 del 30 de julio de 2015, respecto a la construcción y operación de plataformas multipozos, el número de pozos autorizados, helipuertos, entre otras condiciones. Esto, en atención a lo indicado en el Concepto Técnico N° 2020 del 20 de abril de 2022.

2.15. A través del radicado N° 2022108734-1-000 del 31 de mayo de 2022, la sociedad GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC SUCURSAL remitió el Informe de cumplimiento Ambiental No. 8 del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

2.16. Como consecuencia de visita de control y seguimiento ambiental al proyecto *"Campo de Explotación de Hidrocarburos Acordionero",* efectuada entre los días 15, y 17 de septiembre de 2022, con el propósito de verificar el estado de cumplimiento de las medidas y obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, el Grupo de Medio Magdalena, Cauca Catatumbo de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de esta autoridad ambiental, remitió el memorando N° 2022287737-3-000 del 21 de diciembre de 2022 al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales de la Oficina Asesora Jurídica, solicitando evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio con fundamento en las

evidencias consignadas en el Concepto Técnico de Seguimiento Ambiental N° 07968 del 20 de diciembre de 2022, obrante en el expediente LAV 0105-00-2014, en el marco del proyecto en mención, por posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas dentro del instrumento de manejo ambiental, así como a la normativa ambiental que regula la materia.

III. Caso concreto

El hecho por el cual se ordena el inicio de esta actuación tiene su origen en la visita de seguimiento ambiental llevada a cabo los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2022, producto de la cual el Grupo de Medio Magdalena, Cauca Catatumbo de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, emitió el concepto del 07968 del 20 de diciembre de 2022, el cual sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo y se circunscribe a lo siguiente:

Hecho único: Realizar aprovechamiento forestal no autorizado para la construcción de la línea de gas TGI al campo ACD, en presunta contravención a lo señalado en el literal b del numeral 5 del artículo quinto de la Resolución 1014 del 10 de junio de 2019 y aclarado mediante el literal b) del artículo segundo de la Resolución 0862 del 12 de mayo de 2020, mediante las cuales se modificó la Resolución 916 del 30 de julio de 2015.

Al respecto se debe señalar que la sociedad GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC SUCURSAL está sujeta a las obligaciones extendidas tanto en la normatividad que rige la materia ambiental como en el instrumento otorgado, que, en el presente caso, corresponde a la Licencia Ambiental concedida a través de la Resolución N° 916 del 30 de julio de 2015, sus modificaciones, aclaraciones y los requerimientos que de ellas se efectúen en sede de control y seguimiento.

De tal forma que, en el numeral 3 del artículo cuarto de la Resolución N° 916 del 30 de julio de 2015, que otorgó licencia ambiental, se contempló lo siguiente en relación con el aprovechamiento forestal cuyo permiso se aprobó:

*"**ARTICULO CUARTO**. La Licencia Ambiental Global que se otorga a LA UNIÓN TEMPORAL MIDAS, para el proyecto "Campo de Explotación de Hidrocarburos Acordionero", lleva implícito el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables indicados a continuación: (…)*

3. APROVECHAMIENTO FORESTAL

Otorgar Permiso de Aprovechamiento Forestal Único a la UNION TEMPORAL MIDAS por cobertura y actividad proyectada para el desarrollo del proyecto "Campo de Explotación de Hidrocarburos Acordionero", en las coberturas y cantidades especificadas en la siguiente tabla:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Estimativo del área y volumen de aprovechamiento forestal a autorizar por unidad de cobertura

Tipo de intervención	Actividad del proyecto a Autorizar	Cobertura	Volumen Total a solicitar (m3)
Proyectos lineales	Adecuación de vías existentes (rehabilitación mantenimiento y mejoramiento construcción) construcción de vías de acceso, y líneas de flujo.	Bosque de Galería	14,17
		Vegetación Secundaria Alta	42,34
		Vegetación Secundaria Baja	2,31
		Pastos Arbolados	35,42
Proyectos puntuales	Construcción de Plataformas multipozo, Ampliación del pozo Acordionero1, Ampliación para Baterías y Reactivación pozos.	Pastos arbolados	120,35
Ocupaciones de cauce	Ocupaciones existentes, nuevas y propuestas adicionales autorizadas en el presente acto administrativo	Bosque de Galería	546,06
		Pastos Arbolados	77,67
		Vegetación Secundaria Alta	28,73
		Vegetación Secundaria Baja	19,65
TOTAL			**886,69**

El mencionado volumen se modificó a través de la Resolución N° 1014 del 10 de junio de 2019, que modificó la Resolución N° 916 del 30 de julio de 2015, habida cuenta que, en su artículo décimo primero estableció lo siguiente:

*"**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO**. Modificar el numeral 3 del artículo cuarto de la Resolución 916 del 30 de julio de 2015, en el sentido de otorgar permiso de Aprovechamiento Forestal Único a la sociedad Gran Tierra Energy Colombia LTD., por cobertura y actividad proyectada para el desarrollo del proyecto "Campo de Explotación de Hidrocarburos Acordionero", en las coberturas y cantidades que se especifican en la siguiente tabla, adicional al autorizado en el numeral 3 del artículo cuarto de la Resolución 0916 del 30 de julio de 2015.*

Tabla Volumen de aprovechamiento forestal adicional autorizado.

Actividad Autorizada Res. 0916 de 2015 que requieren aprovechamiento forestal adicional			Actividades nuevas que requieren aprovechamiento forestal			VOLUMEN TOTAL m3
Actividad	**Cobertura de la tierra**	**Volumen m3**	**Actividad**	**Cobertura de la tierra**	**Volumen m3**	
Construcción de vías	Bosque de Galería	0	Construcción de vías	Bosque de Galería	0	0
	Vegetación Secundaria Alta	0		Vegetación Secundaria Alta	0	0
	Vegetación Secundaria Baja	0		Vegetación Secundaria Baja	0	0
	Pastos Arbolados	0		Pastos Arbolados	0	0
	Pastos limpios	234,7		Pastos limpios	234,7	234,7
SUBTOTAL		**234,7**	**SUBTOTAL**		**234,7**	**234,7**
Mejoramiento de vías existentes	Bosque de Galería	0	Mejoramiento de vías existentes	Bosque de Galería	0	0
	Vegetación Secundaria Alta	0		Vegetación Secundaria Alta	0	0
	Vegetación Secundaria Baja	0		Vegetación Secundaria Baja	0	0
	Pastos Arbolados	0		Pastos Arbolados	0	0
	Pastos limpios	61,82		Pastos limpios	61,82	61,82
SUBTOTAL		**61,82**	**SUBTOTAL**		**61,82**	**61,82**
Líneas de flujo	Bosque de Galería	0	Líneas de flujo	Bosque de Galería	0	
	Vegetación Secundaria Alta	0		Vegetación Secundaria Alta	0	
	Vegetación Secundaria Baja	0		Vegetación Secundaria Baja	0	
	Pastos Arbolados	0		Pastos Arbolados	58,02	58,02
	Pastos limpios	2080,55		Pastos limpios	513,72	2652,29
SUBTOTAL		**208,55**	**SUBTOTAL**		**571,74**	**2652,29**
Líneas eléctricas	Bosque de Galería	0	Líneas eléctricas	Bosque de Galería	0	
	Vegetación Secundaria Alta	0		Vegetación Secundaria Alta	0	
	Vegetación Secundaria Baja	0		Vegetación Secundaria Baja	0	

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Actividad Autorizada Res. 0916 de 2015 que requieren aprovechamiento forestal adicional			Actividades nuevas que requieren aprovechamiento forestal			VOLUMEN TOTAL m3
Actividad	**Cobertura de la tierra**	**Volumen m3**	**Actividad**	**Cobertura de la tierra**	**Volumen m3**	
	Pastos Arbolados	33,4		Pastos Arbolados	67,82	101,22
	Pastos limpios	299,11		Pastos limpios	603,55	902,66
SUBTOTAL		**332,51**	**SUBTOTAL**		**671,37**	**1003,88**
Plataformas	Bosque de Galería	0	Plataformas	Bosque de Galería	0	0
	Vegetación Secundaria Alta	0		Vegetación Secundaria Alta	0	0
	Vegetación Secundaria Baja	0		Vegetación Secundaria Baja	0	0
	Pastos Arbolados	0		Pastos Arbolados	0	0
	Pastos limpios	1304,97		Pastos limpios	0	0
SUBTOTAL		**1304,97**	**SUBTOTAL**		**0**	**1304,97**
Baterías	Bosque de Galería	0	Baterías	Bosque de Galería	0	0
	Vegetación Secundaria Alta	0		Vegetación Secundaria Alta	0	0
	Vegetación Secundaria Baja	0		Vegetación Secundaria Baja	0	0
	Pastos Arbolados	3,06		Pastos Arbolados	0	0
	Pastos limpios	35,9		Pastos limpios	0	0
SUBTOTAL		**38,96**	**SUBTOTAL**		**0**	**38,96**
Ocupaciones existentes	Bosque de Galería	508,3	Ocupaciones nuevas	Bosque de Galería	146,58	654,88
	Vegetación Secundaria Alta	0		Vegetación Secundaria Alta	0	0
	Vegetación Secundaria Baja	0		Vegetación Secundaria Baja	0	0
	Pastos Arbolados	0		Pastos Arbolados	0	0
	Pastos limpios	40,14		Pastos limpios	29,41	69,55
SUBTOTAL		**548,44**	**SUBTOTAL**		**175,99**	**724,43**
TOTAL		**4601,95**	**TOTAL**		**1419,1**	**6021,05**

***PARÁGRAFO**. El aprovechamiento forestal para las estrategias de desarrollo del Campo Acordionero, mantendrá las obligaciones establecidas por la Resolución 0916 de 2015".*

De otro lado, a través del artículo quinto de la Resolución N° 1014 del 10 de junio de 2019 se modificó el artículo segundo de la Resolución N° 916 del 30 de julio de 2015, modificado previamente por el artículo primero de la Resolución 215 del 3 de marzo de 2016 y la Resolución 1114 del 29 de septiembre de 2016 en el sentido de aumentar las líneas de flujo autorizadas, en los siguientes términos:

*"**ARTÍCULO QUINTO**: Modificar el numeral 9 de la tabla Infraestructura/obras ambientalmente viables líneas de flujo y el numeral 5 de las obligaciones condiciones y especificaciones del artículo segundo de la Resolución 916 del 30 de julio de 2015, modificado por el artículo primero de la Resolución 215 del 3 de marzo de 2016 y la Resolución 1114 del 29 de septiembre de 2016, en el sentido de aumentar el número de líneas de flujo a autorizadas, de la siguiente manera:*

*"**ARTICULO SEGUNDO:** La Licencia Ambiental Global que se otorga por el presente acto administrativo, autoriza ambientalmente (sic) GRAN TIERRA ENERGY LTDA, la realización de las siguientes obras e infraestructura:*

(…)

5. Líneas de flujo

Construcción de 102 líneas de flujo, al interior del polígono licenciado en una longitud total de 709,5 km para el transporte de fluidos de producción distribuidas de la siguiente manera: (…)

a. Cincuenta y cinco (55) líneas de flujo de máximo 16,5 kilómetros cada una, con diámetro de hasta 16 pulgadas, para el transporte de fluidos de producción (crudo y/o gas y/o agua) a baterías o entre plataformas, con un derecho de vía de hasta 20 m, teniendo en cuenta que se contempla la construcción de multilíneas o líneas paralelas en un mismo derecho de vía.

b. Seis (6) líneas de flujo de máximo 16,5 kilómetros cada una, con diámetro de hasta 16 pulgadas, para la conexión de baterías a gasoductos/poliductos que discurren por el campo Acordionero para el transporte de fluidos de producción (crudo y/o

gas), con un derecho de vía de hasta 25 m. Esta conexión se realizará siempre y cuando se cuente con la autorización de la sociedad operadora del gasoducto/poliducto/oleoducto y el empalme de los ductos se realice dentro del área del polígono del Campo de explotación de hidrocarburos Acordionero en las condiciones que se acuerde entre las partes.

c. *Veinte (20) líneas de flujo de máximo 16,5 kilómetros cada una, con diámetro de hasta 16 pulgadas, para la conducción del agua de inyección para recobro hasta las plataformas donde se localicen los pozos inyectores de agua, aclarando que el derecho de vía de 20 m es el mismo autorizado para las 55 líneas de flujo entre baterías y plataformas, teniendo en cuenta que se contempla la construcción de multilíneas o líneas paralelas en un mismo derecho de vía.*

d. *Veinte (20) líneas de flujo de máximo 16,5 kilómetros cada una, con diámetro de hasta 16 pulgadas, para la conducción de gas para inyección y optimización de producción hasta las plataformas donde se localicen los pozos inyectores de gas, con derecho de vía de 20 m, aclarando que el derecho de vía de 20 m es el mismo autorizado para las 55 líneas de flujo entre baterías y plataformas teniendo en cuenta que se contempla la construcción de multilíneas o líneas paralelas en un mismo derecho de vía.*

e. *Una (1) línea de flujo de máximo 16,5 kilómetros, con diámetro de hasta 8 pulgadas, para la conducción de crudo tratado y en especificaciones de venta entre baterías, con derecho de vía de 10 m, correspondiente a una línea de "back up" que se utilizaría en caso de un mantenimiento o parada programada o no programada en el sistema de cargue de alguna de las baterías.*

Como se puede observar a continuación, si bien la entidad autorizó el aumento de líneas de flujo, no autorizó el aprovechamiento forestal sobre las líneas señaladas en los literales c, d y e del numeral 5 del artículo quinto de la Resolución N° 916 del 30 de julio de 2015, previamente citados:

"Obligaciones:

(…)

b. No se autoriza aprovechamiento forestal para las 20 líneas de conducción de gas para inyección y optimización de producción hasta las plataformas donde se localicen los pozos inyectores de gas, 20 líneas de conducción, 20 líneas para la conducción del agua de inyección para recobro hasta las plataformas donde se localicen los pozos inyectores de agua y 1 línea para la conducción de crudo tratado y en especificaciones de venta entre baterías."

Obligación que fue objeto de aclaración a través del literal b) del artículo segundo de la Resolución N° 0862 del 12 de mayo de 2020, así:

*"**ARTÍCULO SEGUNDO**: Aclarar el literal b de las Obligaciones del numeral 5, del artículo quinto, de la Resolución 01014 del 10 de junio de 2019, mediante la cual se modificó la Resolución 916 del 30 de julio de 2015, por la cual se otorgó licencia ambiental global para el proyecto denominado "Campo de explotación de Hidrocarburos Acordionero" localizado en jurisdicción del municipio de San Martin en el departamento del Cesar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo, el cual quedará así:*

b. No se autoriza aprovechamiento forestal para las 20 líneas de conducción de gas para inyección y optimización de producción hasta las plataformas donde se localicen los pozos inyectores de gas, 20 líneas para la conducción del agua de inyección para

recobro hasta las plataformas donde se localicen los pozos inyectores de agua y 1 línea para la conducción de crudo tratado y en especificaciones de venta entre baterías".

Es así como, en el ejercicio de las funciones de control y seguimiento efectuado por el Grupo Medio Magdalena, Cauca Catatumbo de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de la entidad, realizó visita al proyecto los días 15, 16, y 17 de septiembre de 2022 y también realizó seguimiento documental del ICA 8 presentado por la sociedad respecto al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Los hallazgos correspondientes se plasmaron en el Concepto Técnico N° 07931 del 19 de diciembre de 2022 y en el Concepto Técnico de Inicio N° 07968 del 20 de diciembre de 2022 acogido en el presente acto administrativo.

En el seguimiento en mención, se observó lo siguiente respecto al aprovechamiento forestal autorizado:

"De conformidad con la información que reposa en el expediente, lo reportado en el ICA 8 y lo observado en la visita de control y seguimiento ambiental realizada del 15 al 17 de septiembre de 2022, para el presente periodo de seguimiento la Sociedad reporta un aprovechamiento forestal de 95.47 m3 acumulado para el año 2021 de los 886, 69 m3 autorizados mediante la Resolución 916 del 30 de julio de 2015.

Las actividades que demandaron el aprovechamiento forestal durante el segundo semestre de 2021 fueron: el despeje de los tramos de la línea eléctrica PAD2- CPF, el tramo línea eléctrica CPF- PAD6, el tramo línea eléctrica PAD sur-Mochuelo y el aprovechamiento de fustales línea de Gas TGI Campo ACD; sin embargo, en la presente obligación NO se autorizan aprovechamientos forestales para las líneas de gas sino específicamente para los siguientes proyectos lineales: (adecuación de vías existentes (rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento construcción) y proyectos puntuales (Construcción de Plataformas multipozo, Ampliación del pozo Acordionero1, Ampliación para Baterías y Reactivación pozos) y ocupaciones de cauce.

Con respecto a esto último, el literal b de las Obligaciones del numeral 5 del artículo quinto de la Resolución 01014 del 10 de junio de 2019, mediante la cual se modificó la Resolución 916 del 30 de julio de 2015, fue aclarado por el artículo segundo de la Resolución 862 del 12 de mayo de 2020 en lo relacionado con la No autorización de aprovechamiento forestal para las 20 líneas de conducción de gas; por lo anterior, las consideraciones sobre su cumplimiento se analizan en la citada obligación.

A su vez, también se revisó lo concerniente al cumplimiento del literal b de las Obligaciones del numeral 5 del artículo quinto de la Resolución 01014 del 10 de junio de 2019, aclarado por el artículo segundo de la Resolución 862 del 12 de mayo de 2020, previamente citado. Se vislumbró lo siguiente:

"De acuerdo con lo presentado en el ICA 8 y lo observado en la visita de seguimiento ambiental efectuada del 15 al 17 de septiembre de 2022, para el presente periodo de seguimiento la Sociedad reporta que no se llevó a cabo la construcción de las líneas de flujo descritas.

No obstante, una vez revisado el anexo ACD ANX MFF se reporta un aprovechamiento forestal para la línea de gas TGI al campo ACD con un volumen total de 0,326 metros cúbicos.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

FECHA DE INTERVENCIÓN	ID	ESPECIE	N. COMUN	DAP (m)	H.T (m)	VOLUMEN TOTAL (m3)	COORDENADAS		COBERTURA	UBICACIÓN EN EL PROYECTO
							ESTE	NORTE		
17/03/2021	1a	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	Gallinero	0,258	7	0,219	1E+06	1E+06	Pastos limpios	Línea de Gas TGI Campo ACD
17/03/2021	1b	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	Gallinero	0,148	7	0,072	1E+06	1E+06	Pastos limpios	Línea de Gas TGI Campo ACD
17/03/2021	1c	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	Gallinero	0,102	7	0,034	1E+06	1E+06	Pastos limpios	Línea de Gas TGI Campo ACD
Volumen total						**0,326**				

Adicionalmente, en el informe general correspondiente al ICA 8 la sociedad reporta en la línea de flujo un volumen aprovechado de 0,727 metros cúbicos.

Locación	Actividad	2021	
		Bosque de Galería (m^3)	Pastos limpios (m^3)
PAD2- CPF	Despeje del tramo de la línea eléctrica	2,539	11,582
CPF- PAD6	Despeje del tramo de la línea eléctrica		5,985
PAD sur-Mochuelo	Despeje del tramo de la línea eléctrica		10,419
TGI Campo ACD	Aprovechamiento de fustales línea de Gas		0,727
Subtotal		**2,539**	**28,713**
Total, general		**31,252**	

Acorde con lo anterior, se identifica un incumplimiento a la prohibición de realizar aprovechamiento forestal y adicionalmente los reportes incluidos en el ICA 2021 son inconsistentes entre la información que reposa en el anexo ACD ANX MFF y el informe general correspondiente al ICA 8.

Por lo anterior, el equipo de seguimiento ambiental considera que GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC SUCURSAL, no ha dado cumplimiento con esta obligación durante el periodo de seguimiento.

Acorde con lo expuesto, se considera procedente que la Oficina Asesora Jurídica evalúe la pertinencia de aplicar la Ley 1333 de 2009 por el aprovechamiento forestal realizado sin contar con el respectivo permiso".

De lo anterior, en el Concepto Técnico N° 07968 del 20 de diciembre de 2022 sintetizó las condiciones de tiempo, modo y lugar que sustentan la decisión de apertura que se adoptará en la parte dispositiva del presente acto administrativo:

"Condición de modo: Realizar un aprovechamiento forestal para la construcción de la línea de gas TGI al campo ACD prohibido en el literal b del numeral 5 del artículo quinto de la Resolución 1014 del 10 de junio de 2019 y aclarado mediante el literal b) del artículo segundo de la Resolución 0862 del 12 de mayo de 2020, mediante las cuales se modificó la Resolución 916 del 30 de julio de 2015.

Condición de tiempo: Según lo reportado en el ICA 8, durante el segundo semestre de 2021 se realizó el aprovechamiento de fustales para la construcción de la línea de Gas TGI Campo ACD.

Condición de Lugar: Las líneas de gas se construyeron en los sitios identificados con las coordenadas indicadas en la siguiente tabla:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

COORDENADAS		COBERTURA	UBICACIÓN EN EL PROYECTO
ESTE	NORTE		
1055924	1371898	Pastos limpios	Línea de Gas TGI Campo ACD
1055924	1371898	Pastos limpios	Línea de Gas TGI Campo ACD
1055924	1371898	Pastos limpios	Línea de Gas TGI Campo ACD

(…)"

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta autoridad evidencia que, para la fecha de verificación de los hechos consignados en el concepto técnico citado, la sociedad GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC SUCURSAL habría efectuado un aprovechamiento forestal no autorizado.

IV. Incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo anterior se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual, para la verificación de los hechos la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

5.1. Resolución N° 916 del 30 de julio de 2015
5.2. Concepto Técnico N° 2417 del 26 de mayo de 2015
5.3. Concepto Técnico N° 2467 del 26 de mayo de 2015
5.4. Concepto Técnico N° 2758 del 4 de junio de 2015.
5.5. Resolución N° 215 del 03 de marzo de 2016
5.6. Memorando Técnico N° 2015066318-3 del 11 de diciembre de 2015.
5.7. Resolución N° 1114 del 29 de septiembre de 2016
5.8. Concepto Técnico N° 2482 del 31 de mayo de 2016.
5.9. Concepto Técnico N° 5514 de 25 de octubre de 2016
5.10. Resolución N° 01339 del 08 de noviembre de 2016
5.11. Resolución N° 1549 del 30 de noviembre de 2017
5.12. Concepto Técnico N° 4962 del 10 de octubre de 2017.
5.13. Resolución N° 1627 del 14 de diciembre de 2017
5.14. Concepto Técnico N° 3690 del 10 de julio de 2018
5.15. Resolución N° 2001 del 8 de noviembre de 2018
5.16. Resolución N° 02312 del 12 de diciembre de 2018

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

5.17. Concepto Técnico N° 3690 del 10 de julio de 2018.
5.18. Resolución N° 00181 del 15 de febrero de 2019
5.19. Concepto Técnico N° 284 del 13 de febrero de 2019
5.20. Resolución N° 1014 del 10 de junio de 2019
5.21. Concepto Técnico N° 2702 del 6 de junio de 2019
5.22. Auto N°. 01926 del 11 de marzo de 2020
5.23. Resolución N° 862 del 12 de mayo de 2020
5.24. Concepto Técnico N° 6698 de 21 de noviembre de 2019.
5.25. Resolución N° 00801 del 05 de mayo de 2021, la ANLA
5.26. Concepto Técnico N° 2024 del 21 de abril de 2021.
5.27. Resolución N° 02270 del 14 de diciembre de 2021
5.28. Concepto N° 5463 del 8 de septiembre de 2021.
5.29. Resolución N° 00831 del 27 de abril de 2022
5.30. Concepto Técnico N° 2020 del 20 de abril de 2022.
5.31. Radicado N° 2022108734-1-000 del 31 de mayo de 2022

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC SUCURSAL, NIT 860.516.431-7, representada legalmente por el señor MANUEL ANTONIO BUITRAGO VIVES de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de este Auto, por el siguiente hecho:

> **Hecho único:** Realizar aprovechamiento forestal no autorizado para la construcción de la línea de gas TGI al campo ACD, en presunta contravención a lo señalado en el literal b del numeral 5 del artículo quinto de la Resolución 1014 del 10 de junio de 2019 y aclarado mediante el literal b) del artículo segundo de la Resolución 0862 del 12 de mayo de 2020, mediante las cuales se modificó la Resolución 916 del 30 de julio de 2015.

PARÁGRAFO. El Expediente SAN0004-00-2023, estará a disposición del investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórense a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"V. Incorporación de pruebas"* de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. - A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el numeral V. "*Incorporación de Documentos*" de esta providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente auto a la sociedad GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC SUCURSAL, a través de su apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de su representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar este auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, de conformidad con los artículos 21 y 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 07 de marzo de 2023

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales

Ejecutores
GINA MARCELA ORTIZ RASGO
Contratista

Revisor / L□der
CONSUELO BARRAGAN AVILA
Contratista

Expediente No. SAN0004-00-2023
Concepto Técnico N° 07968 del 20 de diciembre de 2022

Proceso No.: 2023046185

Archívese en: SAN0004-00-2023

Plantilla_Auto_SILA_v3_42852

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.